[redacted]

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

[redacted] дело№[redacted] город [redacted]

Сарыаркинский районный суд города [redacted] в составе:
председательствующий судья Канкулов У.К.,
при секретаре судебного заседания Гавриловой Л.М.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ИСТЕЦ:
Акционерное общество «Народный банк Казахстана»

ОТВЕТЧИКИ:
[redacted]

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА:
Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу [redacted]
Отдел РАГС аппарата акима района Сарыарка города [redacted]
Палата частных судебных исполнителей города [redacted]
Государственное учреждение «Департамент юстиции города [redacted]
Республиканское государственное учреждение «Агенство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»

ТРЕБОВАНИЕ:
№1. Взыскать в солидарном порядке с [redacted] просроченный основной долг по договору банковского займа в сумме 014 592 тенге.
№2. Взыскать в солидарном порядке с [redacted] просроченное вознаграждение по договору банковского займа в сумме 6 478 тенге.
№3. В счёт взысканной суммы обратить взыскание на залоговое имущество в виде квар[redacted]

Документ подписан: Канкулов У.

[redacted], кадастровый номер [redacted], с установлением начальной продажной стоимости в сумме 9 856 964 тенге.

№4. В счёт взысканной суммы обратить взыскание на залоговое имущество в виде квартиры по адресу: город [redacted] район Сарыарка, ул. [redacted], [redacted], кадастровый номер [redacted], с установлением начальной продажной стоимости в сумме 24 931 307тенге.

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:

Представитель истца [redacted].

Ответчики [redacted]

их представитель адвокат Куржикаев Руслан Муратович.

Представитель Республиканского государственного учреждения «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» [redacted].

Другие, лица в суд не явились, дело рассмотрено в соответствии с частью 4 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК), без их участия.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Недвижимое имущество в виде квартиры по адресу: город [redacted] район Байконыр, ул. [redacted], [redacted], к/н [redacted] (далее-квартира №71) зарегистрировано на праве собственности за ответчиками - [redacted] и [redacted], (далее ответчик-1, ответчик-2, ответчик-3 соответственно).

Недвижимое имущество в виде квартиры по адресу: город [redacted] район Сарыарка, ул. [redacted], [redacted], к/н [redacted] (далее - квартира №90) зарегистрировано на праве собственности за ответчиком-3.

Между АО «Народный банк Казахстана» (далее-Банк) и ответчиком-3, [redacted] (далее – тчик-4) ючён договор банковского займа № [redacted] от [redacted] (далее-ДБЗ). Банк, согласно условиям ДБЗ, предоставил ответчикам-3,4 заем в сумме 20 207 000 тенге, сроком на 240 месяцев, со ставкой вознаграждения 15,2 % годовых, с целевым назначением приобретение ответчиком-3 в собст ность ква №90.

[redacted] между Банком и ответчиками-3,4 заключено дополнительное соглашение №2 к ДБЗ, установлен новый график погашения займа.

В обеспечение исполнения обязательств по ДБЗ, в залог Банку предоствлена квартира №71, о чем между Банком и иками 1,2,3 заключён договор залога № [redacted] А от [redacted] (далее-ДЗ №84А).

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Документ подписан: Канкулов У.

Согласно о ту о чной стоимости недвижимого имущества за №[redacted] от [redacted] (далее - отчет №1), рыночная стоимость квартиры №71 составила сумму 964 тенге.

В обеспечение исполнения обязательств по ДБЗ, в залог Банку предоставлена квартира №90, о чем между Ба и ответчком-3 заключён договор залога №[redacted]Б от [redacted] (далее-ДЗ №84Б).

Согласно о ту о чной стоимости недвижимого имущества за №[redacted] от [redacted] (далее - отчет №2), рыночная стоимость квартиры №90 составила сумму 1 307 тенге.

Расходы Банка на составление отчетов 1,2 составили сумму 25 000 тенге.

Согласно выписке з прото заседания Комитета Банка по проблемным кредитам от [redacted] за [redacted] следует, что Банком принято решение приостановить дальнейшее начисление вознаграждения и штрафов по ДБЗ на дату исполнения решения Комитета, приступить к внесудебной реализации залога (квартир №71 и №90). В протоколе указано, что на дату заседания Комитета просрочка составила 257 дней.

Истец в иске утверждает, что ответчиками-4,3 нарушены обязательства по ДБЗ. Вследствие не надлежащего исполнения ими обязательств в части оплаты платежей по пога ию кред анком в адрес ответчиков направлены требования от [redacted] о досрочном возврате задолженности, однако требование не исполнено.

По сведениям Банка, по состоянию на [redacted] задолженность по ДБЗ составляет сумму 19 100 тенге. Задолженность состоит из основного долга в сумме 15 014 113 тенге, с просрочкой 516 дней (18 месяцев) и просроченного вознаграждения в сумме 4 086 478 тенге, с просрочкой 1 490 дней (50 месяцев).

Указывая на данные обстоятельства, ссылаясь на статьи 249, 251, 272, 349, 287, 317 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), подпункт 3) пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» (далее-Закон-1), статью 21 Закона Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества» (далее-Закон-2), истец считает требования №1-№4 обоснованными, подлежащими удовлетворению.

В суде представитель банка иск поддержал, по мотивам указанным в ней просил суд удовлетворить требования №1-№4.

Ответчики и их представитель иск не признали, пояснили суду, что кредит был получен для приобретения ответичку-3 жилья - квартиры №90, который находится в залоге у Банка, ответчик-3 проживает в ней с семьей. Квартира №71 также предоставлена в залог Банку в обеспечение исполнения обязательств по ДБЗ, в ней проживает ответчик-1. Ответчики другого жилья не имеют. Просрочка погашения кредита действительно имеет место быть, связано со снижением и последующей утратой заемщиками заработка, однако ранее длительное время ответчики-3,4 добросовестно исполняли обязательства по ДБЗ, на сегодняшний день в пользу Банка выплачена сумма более 24 000 000 тенге, хотя заем предоставлен в сумме 20 207 000 тенге.

Документ подписан: Канкулов У.

По мнению ответчиков, при условии выплаты в пользу Банка суммы превышающей сумму кредита, требование Банка о взыскании по ДБЗ дополнительно суммы 19 125 592 тенге с утратой единственного жилья, является не справедливым и разоряющим для ответчиков, в связи с чем ответчики и их представитель просили в удовлетворении требовании №1-№4, отказать.

Представитель РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» (далее-ТЛ) пояснил суду, что Национальным Банком Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами и банками второго уровня разработана новая программа рефинансирования ипотечных жилищных займов для физических лиц. По мнению представителя ТЛ у ответчиков должна быть возможность вновь участвовать в новой программе рефинансирования, которая направлена для разрешения именно таких ситуации, в связи с чем, представитель полагал требования №1-№4 не подлежащими удовлетворению.

Заключением судебно-экспертного финансово-кредитного исследования эксперта (далее-эксперт) за № от (далее-экспертиза) установлено следующее:

- заем выдан сумму 000 те под 15,2 овых;
- за период с по произведено погашение основного долга на сумму 5 тенге, задолженность по основному долгу с авляет 15 014 тенге;
- за период с по начислено по графику вознаграждение на сумму 2 7 тенге, погашено на сумму 18 622 330 т е;
- на задолженность по вознаграждению составляет сумму тенге;

Синтезирующе стью эк зы установлено сл ее:

- за период с по на счет поступило всего сумма тенге;
- из поступивших средств на погашение основного долга направлена сумма 4 692 886 тенге, на погашение вознаграждения направлена сумма 18 622 330 тенге, на погашение неустойки в сумме 1 244 995 тенге, на оплату комиссии банка сумма 2 803 тенге, выдано наличными сумма 9 000 тенге, списание перевода со счета отправителя в сумме 237 697 тенге.

Эксперт, опрошенный в судебном заседании, пояснил, что график погашения основного долга является аннуитентным, а не дифференциров . Фактически от заемщиков поступления прекращены в декабре месяце года, что отражено в приложении №2 к экспертизе, а распределение поступивших отражено в приложени 1 к экс зе, где погашение вознаграждения фактически прекращено с а поступающие суммы распределялись на погашение основного долга.

МОТИВИРОЧНАЯ ЧАСТЬ

Документ подписан: Канкулов У.

Выслушав лиц участвующих в деле, изучив материалы дела, исследовав обстоятельства по делу, суд приходит к следующему.

В силу части 2 статьи 224 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК), суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании в соответствии с требованиями части 2 статьи 15, статьи 72 ГПК.

В соответствии с пунктом 1 статьи 727 ГК по договору банковского займа заимодатель обязуется передать взаймы деньги заёмщику на условиях платности, срочности, возвратности.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 718 ГК, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, за пользование предметом займа заёмщик выплачивает вознаграждение заимодателю в размерах, определённых договором. Порядок и сроки выплаты вознаграждения устанавливаются договором займа.

В настоящем случае, предоставление займа, её получение заёмщиками, условия ДБЗ, договора залога, и сам факт длительного нарушения обязательства, ответчиками не оспаривается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК, заёмщик обязан возвратить предмет займа в порядке и сроки, предусмотренные договором.

В соответствии со статьёй 272 ГК, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом в соответствии со статьёй 273 ГК, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором. Таких случаев по делу не установлено, о них в суде не заявлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 722 ГК, если договором предусмотрено возвращение предмета займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заёмщиком срока, установленного для возврата очередной части предмета займа, займодатель вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся части предмета займа вместе с причитающимся вознаграждением, а также удовлетворить свои требования путём обращения взыскания на заложенное имущество (подпункт 4) пункта 2 статьи 321 настоящего Кодекса).

В силу пункта 1 статьи 287 ГК, обязательство со множественностью лиц, в силу которого каждый кредитор вправе требовать, а каждый должник обязан исполнять обязательство полностью, признается солидарным обязательством. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (пункт 3).

Документ подписан: Канкулов У.

При таких обстоятельствах в силу пункта 1 статьи 287, пункта 1 и 3 статьи 722 ГК, требование №1 подлежит удовлетворению в полном объёме, в солидарном порядке.

Доводы стороны ответчиков о том, что заемщиками на момент спора уже выплачена сумма свыше 24 000 000 тенге, при сумме самого кредита в 20 207 000 тенге, суд считает не состоятельными поскольку ДБЗ и графиком погашения кредита стороны установили аннуитентный порядок погашения займа, а в силу статьи 380 ГК, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена настоящим Кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством.

Вместе с тем в силу подпункта 7) пункта 1 статьи 725-1 ГК установлено, что по договору займа, заключенного с заемщиком – физическим лицом, все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных договором займа, за исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа.

Однако в настоящем случае такого превышения не установлено, более того в силу пункта 2 статьи 718 ГК указанная норма к настоящему спору не применима.

Далее, действительно, как указывалось выше, Банк вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся части предмета займа вместе с причитающимся вознаграждением (пункт 3 статьи 722 ГК).

Однако в силу пункта 9 статьи 34-1 Закона-1, в целях предотвращения увеличения задолженности заемщика, являющегося физическим лицом, банк, не вправе требовать выплаты вознаграждения, начисленных по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по договору ипотечного жилищного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью. По договору ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью и обеспеченного залогом недвижимого имущества, банк, не вправе требовать выплаты вознаграждения, начисленного по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознагра[redacted]я.

В силу пункта 1 статьи 2 Закона Республики Казахстан от [redacted] «О внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства», положение пункта 9 статьи 34-1 Закона-1, распространяется на правоотношения, возникшие со дня введения ее в действие из ранее заключенных договоров.

[redacted]

Документ подписан: Канкулов У.

Вознаграждение, начисленное по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по договору ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью и обеспеченного залогом недвижимого имущества, и уплаченное до введения в действие настоящего Закона, не подлежит перерасчету.

Из смысла указанных норм Закона следует, что Банк не вправе начислять и тем более требовать у заемщика выплаты вознаграждения после истечения 6 месяцев с момента наступления просрочки. При этом обстоятельства связанные с фактом частичной оплатой заемщиком части задолженности по просрочке в течение этих 6 месяцев, значения не имеют, поскольку в норме Закона указано о ста восьмидесяти последовательных календарных днях просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей. Очевидно, что законодатель однозначно установил для сторон, что в течение 6 месяцев у заемщика должна быть возможность выпрямить ситуацию связанную с просрочкой, и таковое должно наступить по смыслу Закона в полном объеме, то есть все платежи должны быть покрыты полностью 100%, если же этого не происходит, то течение 6 месячного срока не прерывается, а просрочка остается быть с даты ее наступления. Из смысла Закона следует и то, что после истечения 6 месяцев Банк вправе как в судебном порядке, так и внесудебном порядке принять меры по взысканию задолженности в полном объеме. Однако если же Банк длительное время бездействует, то по смыслу Закона негативные последствия связанные с этим, не должны приводить к увеличению задолженности заемщика - физического лица по договору ипотечного жилищного займа. Таковые негативные последствия законодатель однозначно возлагает на Банк, в противном случае внесение в законодательство таковых изменении теряет свой смысл.

М иалами становлено, что просрочка по ДБЗ имеет место быть с по день разрешения спора, а согласно приложения 1 к экс зе, задолженность по вознаграждению не погашается с

Согласно графика платежей, с по (180дней) общая сумма подлежащая выплате в пользу Банка по ДБЗ в виде вознаграждения, составляет сумму 1 536 409 тенге.

Таким образом, в силу пункта 1 статьи 727, пункта 3 статьи 722 ГК, в соответствии с требованием положения пункта 9 статьи 34-1 Закона-1, требование №2 подлежит частичному удовлетворению в сумме 1 536 409 тенге.

Далее, в силу пункта 1 статьи 317 ГК, взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает. Аналогичная норма закреплена в пункте 1 статьи 20 Закона-2.

Документ подписан: Канкулов У.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 321 ГК, залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случае, нарушения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом.

В настоящем случае действительно нарушение обязательств по ДБЗ ответчиками-3,4 имеет место быть, и такие обстоятельства по делу ими не оспариваются.

Материалами дела установлено, что Банком кредит выдан на приобретение жилья ответчику-3, ответчики проживают в квартирах, каждый в своем случае, другого жилья, кроме заложенного в Банк ответчики не имеют.

Так пунктом 10 Н ативно остановления Верховного суда Республики Казахстан от №1 «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве» (далее-НПВС №1), разъяснено, что вопрос об обращении взыскания на заложенное имущество, которое является обеспечением по обязательству ипотечного жилищного займа, а также на предмет залога, принадлежащий третьему лицу (вещному поручителю), подлежит рассмотрению судом в отдельном исковом производстве по иску залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество в соответствии с требованиями 21 Закона-1.

Судом установлено, что в обеспечение исполнения обязательств по ДБЗ в залог, банку предоставлена квартиры.

Согласно пункта 2 статьи 21 Закона, в обращении взыскания на имущество, заложенное по ипотечному договору, может быть отказано, если допущенное должником нарушение основного обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Пунктом 22 Норм вного ановления Верховного суда Республики Казахстан от №7 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа» (далее-НПВС №7), разъяснено, что нарушение обеспеченного залогом обязательства считается крайне незначительным и размер требовании залогодержателя явно несоразмерным стоимости залогового имущества при наличии одновременно следующих условии: сумма неисполненного обязательства составляет менее десяти процентов от стоимости заложенного имущества и период просрочки исполнения обязательств, обеспеченного залогом составляет менее трёх месяцев.

Предоставленный Банком отчёты об оценке №1 и №2 соответствуют требованиям ерждённы риказом Министра юстиции Республики Казахстан от 5, предусмотренным Законом Республики Казахстан от № 109 «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан». При этом дата оценки и момент предъявления иска охватывается установленным законом шестимесячным сроком. Отчёт сторонами не оспаривается, другой, альтернативной оценки

Документ подписан: Канкулов У.

суду не предоставлено.

В настоящем споре, при условии наличия задолженности в сумме превышающий 10 % от общей рыночной стоимости предметов залога с периодом просрочки исполнения обязательств по ДБЗ свыше трех лет, суд считает, что существенно нарушаются обязательства обеспеченные залогом, то в таком случае обращение взыскания на предмет залога, в целом является правомерным, своевременным и соразмерным.

Однако, в силу пункта 1 статьи 25 Конституции Республики Казахстан (далее-Конституция) жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем (пункт 2).

В силу части 5 статьи 6 ГПК, Если законом или соглашением сторон спора предусматривается разрешение соответствующих вопросов судом, суд обязан разрешать эти вопросы исходя из критериев справедливости и разумности.

Вместе с тем, в силу пункта 4 статьи 21 Закона-2, по просьбе залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе в решении об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество отсрочить его реализацию на срок до одного года в случаях, когда залогодателем является гражданин, независимо от того, какое недвижимое имущество заложено им по ипотечному договору, при условии, что залог не связан с осуществлением этим гражданином предпринимательской деятельности. Если залогодатель в пределах предоставленного ему отсрочкой времени удовлетворит требования залогодержателя, суд по заявлению залогодателя отменяет это решение.

Однако, факт предъявления требований №3-№4 одновременно с требованием №1-№2, а также часть 1 статьи 235 ГПК, в последующем исключают процессуальную возможность отмены судом первой инстанции своего решения в части отсрочки обращения взыскания на залоговое имущество, по заявлению залогодателя.

Принимая во внимание процессуальную возможность для истца в последующем обратится в суд с отдельными самостоятельным требованиями №3-№4 по основаниям неисполнения состоявшегося судебного акта, в соответствии с положением части 5 статьи 6 ГПК, в силу пункта статьи 25 Конституции, пункта 4 статьи 21 Закона-2, суд считает необходимым воздержатся от удовлетворения требований №3- №4, в этой части иска отказать в полном объеме.

Таким образом, на основании вышеизложенного, иск подлежит частичному удовлетворению: требование №1 подлежит удовлетворению в полном объеме в солидарном порядке, требование №2 подлежит удовлетворению в солидарном порядке частично в сумме 1 536 409 тенге, требования №3-№4 удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьёй 109 ГПК, с ответчиков 3,4 в пользу банка подлежат возмещению в долевом порядке судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 496 516 тенге.

Документ подписан: Канкулов У.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявления акционерного общества «Народный банк Казахстана» к [redacted] о взыскании ссудной задолженности в сумме 2 тенге, об обращений взыскания на предмет залога в виде недвижимости по адресу: город [redacted] район Байконыр, ул. [redacted], с установлением начальной продажной стоимости в сумме 9 856 964 тенге, по адресу: город [redacted] район Сарыарка, ул. [redacted], с установлением начальной продажной стоимости в сумме 24 931 307 тенге – удовлетворить частично.

Взыскать с [redacted] в солидарном порядке в пользу акционерного общества «Народный банк Казахстана» задолженность по основному долгу в сумме 15 014 113 тенге, по вознаграждению в сумме 1 536 409 тенге. Всего взыскать в солидарном порядке сумму 16 550 522 (шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать два) тенге.

Взыскать с [redacted] в долевом порядке в пользу акционерного общества «Народный банк Казахстана» государственную пошлину в сумме 496 516 (четыреста девятьсот шесть тысяч пятьсот шестнадцать) тенге.

В удовлетворении иска акционерного общества «Народный банк Казахстана» к [redacted] об обращении взыскания на предмет залога в виде недвижимости по адресу: город [redacted] район Байконыр, ул. [redacted], с установлением начальной продажной стоимости в сумме 9 856 964 тенге, по адресу: город [redacted] район Сарыарка, ул. [redacted], с установлением начальной продажной стоимости в сумме 24 931 307 тенге - отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба сторонами и (или) ходатайство прокурором в апелляционную судебную коллегию по гражданским делам суда города [redacted] через Сарыаркинский районный суд города [redacted] в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Председательствующий
Судья **Канкулов У.К.**

[redacted]

Документ подписан: Канкулов У.